



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 404
del 16/09/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 59 DEL 16/09/2022

Oggetto: Segreteria convenzionata - Liquidazione spese viaggi al segretario comunale
Periodo giugno/dicembre 2021

IL DIRIGENTE

VISTI: il Decreto Sindacale n.215/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art.109 comma 2 del Lgs.n.267 del 18/08/2000;

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n. 28 del 10 novembre 2019 , esecutiva, il Consiglio Comunale di Squillace ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Davoli (capofila) e Guardavalle;
- che successivamente è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dei Comuni di Davoli-Guardavalle e Squillace, la relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli Enti suddetti;

VISTO l'art. 3 della sopracitata convenzione di segreteria che prevede, il rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale, regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altro Comune, per ogni accesso effettivamente compiuto ed in relazione ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante);

VISTA la nota del Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Ferrucci, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata, prot. n. 6566 del 13/12/2021 ,con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio tra le sedi per il periodo da Gennaio- Maggio -evidenziando che: • la distanza chilometrica tra Davoli e Squillace è di Km 53 (andata e ritorno); come dettagliato nel prospetto allegato alla nota suddetta;

OSSERVATO: • che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, ai Segretari Comunali spetta il rimborso delle spese viaggio; • che l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha revocato la norma che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio;

VISTO, al riguardo: • la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il diritto al rimborso delle spese viaggio; • il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale si ritiene: " disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. In particolare nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, con esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione- luoghi di lavoro";

- il Decreto prot. n. 25402 del 17.5.2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali che ha revocato tutte le precedenti delibere in materia, stabilendo che il rimborso delle spese viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio, a qualsiasi titolo, presso sedi di segreteria convenzionata secondo i criteri del

sopra citato parere della Regione Generale dello Stato;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'impegno e alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio pari ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale, dott.ssa Giuseppina FERRUCCI, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021, per le effettive giornate di presenza presso il Comune di Squillace e sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di segreteria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. la premessa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di impegnare e liquidare la somma di €1.368,48 (esclusi dal calcolo Irpef) in favore del Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Ferrucci quale rimborso per spese viaggio tra le due sedi di Segreteria Convenzionata Squillace/Davoli per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 come da allegato prospetto;
seguente: -
3. Di imputare la complessiva spesa di € 1.368,48 , Int. 0102103 -, cap.15 impegno 235/2022 del bilancio corrente;
4. Di rilasciare, contestualmente all'adozione del presente atto, il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in data 7.12.2012;
5. di dare atto che: - l'istruttore della presente determinazione è il Responsabile Area Amministrativa e che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 163/2006,della presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite della Giunta Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - di trasmettere il presente atto, all'Ufficio di Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
F.TO Giuseppina RICCELLI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 15/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 16/09/2022

+++++

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione



14 NOV 2022